



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

Nr. Progr. **102** Data 13-07-2026

Oggetto: ACCETTAZIONE DI DONAZIONE DI N. 2 PANCHINE PER ARREDO AREA GIOCHI PUBBLICA DENOMINATA "PARCO GIANLUCA GUERRA".

L'anno duemilaventisei questo giorno tredici del mese di luglio alle ore 18:00, convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROSSI GIUSEPPE	SINDACO	Presente
MARTINELLI FRANCESCO	ASSESSORE	Presente in videoconferen za
CECCHINI ALICE	ASSESSORE	Presente
TRAVERSA LUCA	ASSESSORE	Presente in videoconferen za
LONGHI RAFFAELLA	ASSESSORE	Presente in videoconferen za

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Carla Franchini

Il, GIUSEPPE ROSSI in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102 DEL 13-07-2026

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 D. Lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

Favorevole

Data: 10-07-2026

Il Responsabile del Settore

F.to Martina Battazzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

Favorevole

Data: 10-07-2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Mariangela Forlano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102 DEL 13-07-2026

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(art. 48 TUEL 18 agosto 2000, n. 267)

SU INIZIATIVA DEL SINDACO E DELL'ASSESSORE AL DECORO URBANO

PREMESSO che, con nota prot. 7524 del 10/07/2026 avente ad oggetto “**Proposta di donazione di arredo per parco giochi comunale**”, acquisita agli atti dell'Ente, l'associazione cittadina “Gianluabbracciatutti” ha manifestato la volontà di donare al Comune di Sant'Angelo in Vado numero due panchine per all'allestimento l'area giochi pubblica denominata “**Parco Gianluca Guerra**”;

PRESO ATTO ALTRESÌ che l'associazione ha dichiarato che i beni sono conformi agli standard qualitativi e muniti delle certificazioni previste dalla normativa europea vigente, impegnandosi inoltre a sostenere integralmente i costi di acquisto del materiale e quelli di montaggio;

CONSIDERATO che l'iniziativa è rivolta al miglioramento e alla valorizzazione di uno spazio pubblico destinato ai minori e alle famiglie, con evidente utilità sociale e interesse pubblico per la comunità locale;

RICHIAMATO l'art. 782 c.c., secondo cui la donazione deve essere fatta per atto pubblico, salvo quanto previsto per le donazioni di modico valore;

RICHIAMATO l'art. 783 c.c., ai sensi del quale la donazione di modico valore avente ad oggetto beni mobili è valida anche in mancanza dell'atto pubblico, purché vi sia tradizione, e che la modicità va valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante;

RILEVATO che i beni oggetto della proposta hanno natura di **beni mobili** e che, avuto riguardo alla qualità soggettiva dei donanti quali imprese operanti sul territorio e alla consistenza economica dell'attribuzione, gli importi relativi ai singoli apporti possono ritenersi di **modico valore**, ai sensi dell'art. 783 c.c., secondo la valutazione rimessa in concreto all'Amministrazione;

CONSIDERATO inoltre che, in giurisprudenza, con riferimento agli enti locali, è stato affermato che la competenza ad accettare la donazione di beni mobili rientra nella competenza residuale della **Giunta comunale**, previa valutazione del pubblico interesse e motivazione della scelta;

RITENUTO pertanto di accettare la donazione sopra descritta, in quanto conforme agli interessi istituzionali dell'Ente e idonea a migliorare la fruizione dell'area giochi comunale;

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce accettazione formale della donazione da parte del Comune e che la consegna/installazione dei beni dovrà avvenire previo coordinamento con l'ufficio tecnico comunale e con verifica della documentazione tecnica e delle certificazioni di sicurezza;

VISTI

- il Codice civile, ed in particolare gli artt. 782 e 783;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto comunale;

PROPONE

1. **di approvare le premesse** quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di accettare**, per le ragioni di pubblico interesse sopra esposte, la donazione proposta con nota avente ad oggetto **“Proposta di donazione di due panchini per parco giochi comunale”** dall’associazione Cultura “Gianluabbracciatutti”;
3. **di dare atto** che la donazione ha ad oggetto beni mobili e che, in relazione alla natura dei beni e alla qualità dei soggetti donanti, essa viene accettata quale donazione di **modico valore** ai sensi dell’art. 783 c.c.;
4. **di dare atto** che tutti i costi di acquisto dei materiali restano integralmente a carico dell’associazione donante, come indicato nella proposta di donazione trasmessa;
5. **di dare atto** che sono depositati agli atti d’ufficio i seguenti documenti: Proposta di donazione; Scheda tecnica; preventivo acquisto.
6. **di demandare** al Responsabile del Settore tecnico competente:
 - la verifica della documentazione tecnica e delle certificazioni di conformità e sicurezza dei beni;
 - il coordinamento delle operazioni di consegna e installazione;
 - l’adozione di ogni atto gestionale conseguente, ivi compresa l’acquisizione dei beni al patrimonio comunale, ove necessario;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- Il Responsabile del 1° Settore per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del Settore Contabile per quanto concerne la regolarità contabile;

A voti unanimi, espressi secondo legge;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.

Infine, **La Giunta Comunale**

In relazione all’urgenza e visto l’art. 134, comma 4, del TUEL 267/00;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102 DEL 13-07-2026

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to GIUSEPPE ROSSI

SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carla Franchini

Per copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado 15-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Battazzi Martina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Visto gli atti d'ufficio, si attesta che copia della presente deliberazione :

- viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 15-07-2026 (art. 124, d.lgs. 267/2000)
- viene comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 15-07-2026

Il presente atto è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs.267/2000

Sant'Angelo in Vado 15-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Battazzi Martina

ESECUTIVITA'

Visto gli atti d'ufficio, si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15-07-2026 al 30-07-2026 ed è divenuta esecutiva il 09-08-2026, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Sant'Angelo in Vado, li 09-08-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Battazzi Martina